



Il dovere di diligenza

Duty of Care

Una prima guida per studenti senza conoscenze giuridiche. Il riferimento è negligence in Inghilterra e Galles; Donoghue è il caso scozzese che ne ha influenzato lo sviluppo.

1. Chi deve prendersi cura di chi?

Il dovere di ragionevole diligenza (**duty of care**) è un obbligo giuridico verso una persona in una situazione precisa. Una condotta può essere distratta nel linguaggio quotidiano senza rendere chi la compie responsabile di ogni perdita subita da chiunque.

Negligence è un'azione civile con più elementi: un dovere violato che causa un danno risarcibile. Tradurla con "negligenza" è utile, ma non sostituisce la verifica dei requisiti.

Quattro domande:

Esiste il dovere (**duty**)?

La condotta lo viola (**breach**)?

La violazione causa il danno (**causation**)?

Il danno è giuridicamente risarcibile (**damage**)?

2. Ragionevole diligenza non garantisce il risultato

Un dovere può esistere ed essere rispettato. Una violazione può esistere senza causare quella lesione. Il diritto chiede precauzioni ragionevoli nelle circostanze, non sicurezza perfetta contro ogni possibile evento.

Esempio inventato: A una festa universitaria un organizzatore mette un altoparlante pesante su un sostegno instabile vicino al pubblico. Cade su un visitatore. Prima si considera il dovere verso quei visitatori; poi le precauzioni, il nesso causale e il danno. L'incidente da solo non prova tutti questi passaggi.

L'attore (**claimant**) propone la domanda contro il convenuto (**defendant**). **Liability** indica responsabilità giuridica. Il danno è **damage**; il risarcimento in denaro è **damages**. La "s" finale cambia qui il significato.



Donoghue: fatti allegati e decisione

3. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Donoghue visitò un bar di Paisley con un'amica. L'amica comprò ginger beer; Donoghue la bevve e sostenne che il contenuto restante mostrasse una lumaca decomposta, con conseguente malattia. La bottiglia era opaca (**opaque**): non si poteva vedere facilmente il contenuto attraverso il vetro.

Le persone avevano ruoli diversi: l'amica comprava, Donoghue consumava, il bar vendeva e Stevenson produceva la bevanda. Donoghue non aveva un contratto con il produttore. La sua domanda richiedeva un obbligo indipendente dal contratto.

4. La questione prima del processo completo

La House of Lords esaminò se i fatti allegati potessero sostenere giuridicamente la domanda. Non svolse il processo completo per provare la lumaca o la condotta effettiva del produttore.

Chi ha vinto, e perché? Donoghue vinse l'appello per 3 a 2. Le circostanze allegate potevano fondare un dovere del produttore verso il consumatore, senza contratto. La causa poteva proseguire alla prova. Non vennero attribuiti damages definitivi e la lumaca non fu accertata in quell'appello. [1]

Come leggere l'esito: "Appeal allowed" significa appello accolto. Bisogna poi chiedere quale questione sia stata decisa e che cosa resti da accertare. Non equivale sempre a pagamento immediato.

Stevenson produceva il ginger beer, non era semplicemente il fabbricante della bottiglia. L'esito non afferma nemmeno che un rivenditore non possa mai rispondere dei prodotti che vende.



Il principio del vicino

5. Una relazione giuridica, non un indirizzo

Lord Atkin indicò le persone strettamente e direttamente influenzate dalla condotta, che si dovrebbero ragionevolmente considerare. Il vicino giuridico (**legal neighbour**) non deve abitare accanto, essere un amico o avere un contratto. [1]

La prevedibilità ragionevole (**reasonable foreseeability**) riguarda il rischio pertinente, non ogni dettaglio dell'incidente. La prossimità (**proximity**) riguarda una relazione abbastanza stretta sul piano giuridico, non solo la distanza.

6. Perché contava la bottiglia chiusa

Il prodotto era destinato a raggiungere il consumatore nelle condizioni in cui lasciava il produttore, senza ragionevole occasione di esame intermedio. In quel rapporto poteva esistere il dovere. Non era necessario che la consumatrice avesse personalmente pagato. [1]

Applicazioni inventate: Lin regala a Mei una bevanda sigillata: Mei è comunque consumatrice. La fabbrica è in un'altra città: la distanza non esclude da sola la relazione. Uno studente versa acqua in un corridoio frequentato: chi passa è un gruppo riconoscibile da considerare, ma il resto della domanda deve ancora essere provato.

7. Leggere il principio nel diritto attuale

Prima di Donoghue esistevano già doveri fuori dal contratto. Il caso fu una formulazione fondamentale, non l'inizio di ogni obbligo extracontrattuale. Oggi si parte da casi e principi consolidati; le questioni nuove richiedono prudente sviluppo per analogia. Omissioni e pure perdite economiche possono avere regole particolari. [2]

Robinson è qui una fonte sul metodo. La guida introduttiva a negligence ne presenta separatamente fatti e risultato.



Domande di comprensione e risposte

1. Che cosa significa **duty of care**?

Risposta: Un dovere giuridico di ragionevole diligenza verso una persona in una determinata situazione.

2. Il dovere prova già la responsabilità?

Risposta: No. Servono anche violazione, nesso causale e danno risarcibile.

3. Chi comprò e chi bevve?

Risposta: L'amica comprò; Donoghue consumò.

4. Perché la bottiglia contava?

Risposta: Il vetro opaco ostacolava un controllo del contenuto prima del consumo.

5. Che cosa vinse Donoghue?

Risposta: L'appello che permetteva di proseguire con le prove, non un risarcimento definitivo.

6. Il vicino giuridico deve essere fisicamente vicino?

Risposta: No. È una relazione giuridica collegata agli effetti prevedibili della condotta.

7. Serve sempre un contratto?

Risposta: No. Il dovere in negligence può esistere indipendentemente.

8. Un incidente prova sempre la violazione?

Risposta: No. Può verificarsi anche quando sono state prese precauzioni ragionevoli.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords, 26 maggio 1932; Lord Atkin sul vicino e Lord Macmillan sulla negligence indipendente dal contratto. Copia dell'Università di Treviri. [Apri la fonte](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Testo ufficiale; paragrafi 21-30 sul metodo attuale e 33-37 su azioni e omissioni. [Apri la fonte](#)

Ripasso: Individua questo convenuto, questo attore, questo rischio e il dovere concretamente invocato. “Bisogna stare attenti” è una buona indicazione quotidiana, ma non ancora una verifica giuridica completa.